Contrat de groupement de bénéficiaires

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Prénom :
Nom :
Voie :
Code postal :
Ville :
Tél :
Mail :
Ci-après dénommé « l'abonnée »

Nom : BR SOLUTIONS
SIRET : 99105898300016
Voie : 12 rue de la gare
Code postal : 54230
Ville : MARON
Représentée par : Benoit RICHARD
Mail : benoit.richard@tempeos.com
Ci-après dénommée « BR SOLUTIONS »

TARIFICATION DE L'ABONNEMENT

☒

Validité 1 an

69€ TTC/an*

***Frais de port inclus. Envois illimités sans frais d'expédition pour toutes commandes achetées directement sur nos plateformes web. Cette option n'est pas valable sur les achats réalisés auprès de nos partenaires.**

Fait en deux exemplaires à :

À

Date de signature :

Signature précédée des mentions
« lu et approuvé »
« je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente. »

Conditions Générales de Vente

La signature du Contrat implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales qui prévalent sur toute disposition contraire, notamment toute condition d'achat ou autre, stipulée sur quelque document émanant de l'Abonnée que ce soit.

Article 1 : Définitions

Bénéficiaires : les salariés et mandataires sociaux de l'Abonnée – Carte de Membre : carte identifiante strictement personnelle attribuée à chaque Bénéficiaire par BR SOLUTIONS permettant d'avoir accès à un nombre de Partenaires plus important. - Code d'Accès : code strictement personnel et confidentiel attribué à l'Abonnée par BR SOLUTIONS - Contrat : le présent contrat d'abonnement, ses annexes et avenants éventuels. - Partenaires : société tierce du secteur des loisirs, du voyage, de la restauration, etc. avec laquelle TEMPEOS a noué des relations commerciales privilégiées. - Partie : désigne, individuellement, l'abonnée ou l'Abonnée, collectivement, l'abonnée et l'Abonnée. - Prestation Directe : prestation commandée et payée au Partenaire par le Bénéficiaire. - Prestation Indirecte : prestation commandée et payée à TEMPEOS par le Bénéficiaire. - Prix d'Abonnement : prix payé par l'Abonnée à BR SOLUTIONS au titre du Contrat, incluant les options éventuelles. - Prix de la Prestation : prix payé par le Bénéficiaire à TEMPEOS ou au Partenaire. - Site : l'un quelconque des sites internet édités par TEMPEOS consultables aux adresses:

www.monclub.tempeos.com, www.[...].tempeos.com, www.[...].leclubavantages.com.

TEMPEOS : société tierce au Contrat spécialisée dans le secteur des Inter-CE.

Article 2 : Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles BR SOLUTIONS s'engage, en contrepartie du paiement du Prix d'Abonnement, à offrir aux Bénéficiaires l'accès aux services qu'elle propose en matière d'ASC : billetterie, loisirs, tourisme, sport, voyages, etc. par l'intermédiaire de TEMPEOS.

Article 3 : Modalités d'exécution du Contrat

3.1. Consultation des offres

L'ensemble des offres proposées par BR SOLUTIONS peut être consulté sur le Site.

3.2. Attribution du Code d'accès et de la Carte de Membre

Postérieurement à la date de signature du Contrat, chaque Abonné se voit remettre un Code d'Accès et, sous réserve de la souscription à cette option, chaque Bénéficiaire se voit remettre une Carte de Membre. Il appartient à l'Abonnée de communiquer le Code d'accès aux Bénéficiaires. La Carte de Membre est strictement personnelle et ne peut être utilisée que par son titulaire. L'Abonnée s'engage à mettre à jour la liste des Bénéficiaires dès le départ d'un Bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, et dès l'arrivée en son sein d'une nouvelle personne à laquelle elle souhaite permettre d'accéder au service, via son espace de gestion « boîte à com' ». A défaut pour une personne de figurer sur la liste initiale ou amendée des Bénéficiaires, BR SOLUTIONS ne peut faire bénéficier cette personne des services qu'elle propose.

Le Prix d'Abonnement est déterminé en fonction du nombre initial de Bénéficiaires à la date du Contrat. Pour toute demande de Carte de Membre supplémentaire le tarif sera égal au montant figurant en première page du Contrat (« Prix unitaire carte de membre supplémentaire ») et payable par l'abonnée le mois auquel l'ajout a été effectué, ce qui entrainera donc de fait une facturation de la part de BR SOLUTIONS .

3.3. Commandes de Prestations Directes et de Prestations Indirectes

La commande d'une Prestation Directe est adressée par le Bénéficiaire au Partenaire offrant ladite Prestation Directe, selon les modalités indiquées sur le Site. La commande d'une Prestation Indirecte par le Bénéficiaire est effectuée auprès de TEMPEOS, intervenant en qualité de prestataire de BR SOLUTIONS, par téléphone ou via le Site. La commande d'une Prestation Indirecte n'est définitivement enregistrée qu'à compter du paiement intégral du Prix de la Prestation entre les mains de TEMPEOS.

3.4. Délai d'accomplissement des Prestations Directes et des Prestations Indirectes

Les Prestations Directes étant directement accomplies par les Partenaires selon les modalités convenues entre chacun d'eux et chaque Bénéficiaire, ni BR SOLUTIONS ni TEMPEOS ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque retard ou défaut dans l'accomplissement de la Prestation Directe pour quelque raison que ce soit. La date à laquelle un Bénéficiaire souhaite bénéficier des Prestations Indirectes est fixée par ce dernier et indiquée à TEMPEOS au moment de la commande. Dès le Prix de la Prestation et ses accessoires intégralement payés à TEMPEOS et la commande enregistrée par cette dernière, le Bénéficiaire reçoit, par courrier simple ou électronique, tout document utile à l'accomplissement de la Prestation Indirecte. Le Bénéficiaire peut également demander, à ses frais, l'envoi de sa commande par courrier suivi ou recommandé.

3.5. Modalités et délais de paiement

Le Prix d'Abonnement est payé par l'Abonnée à BR SOLUTIONS par chèque ou prélèvement selon une périodicité convenue à la conclusion du Contrat à réception de la facture correspondante. En cas d'option pour un paiement par prélèvement, l'Abonnée s'engage à signer une autorisation de prélèvement bancaire automatique. L'Abonnée s'engage expressément à porter sans délai à la connaissance de BR SOLUTIONS toute modification de ses coordonnées bancaires et à permettre la poursuite du prélèvement du Prix d'Abonnement sur tout nouveau compte le cas échéant. A l'occasion de tout renouvellement du Contrat, le Prix d'abonnement pourra être modifié par BR SOLUTIONS sous réserve d'en avoir informé l'Abonnée 4 mois au moins avant la date d'échéance de la période en cours. Le Prix de toute Prestation Directe est payé par le Bénéficiaire directement auprès du Partenaire concerné, selon les modalités définies par ce dernier. Afin de bénéficier du prix avantageux négocié auprès du Partenaire, le Bénéficiaire devra présenter soit un bon de réduction téléchargé sur le Site, soit la Carte de Membre dont il est titulaire. Le Prix de toute Prestation Indirecte est payé par le Bénéficiaire directement auprès de TEMPEOS dès le moment de la commande par chèque, paiement sécurisé en ligne ou prélèvement bancaire.

Article 4 : Options

4.1. Pack frais de port : L'envoi gratuit objet de l'option « Pack frais de port » s'applique aux seules Prestations Indirectes achetées et payées en ligne par les Bénéficiaires sur le Site et sous réserve des conditions négociées entre Tempeos et ses Partenaires. Ces Prestations Indirectes seront envoyées en courrier suivi aux Bénéficiaires sans frais d'envois dès encaissement du Prix de la Prestation Indirecte. Sont en toute hypothèse exclues du pack frais de port l'ensemble des Prestations Directes.

4.2 Perso 1 : Personnalisation du courrier de bienvenue (présence du logo de l'Abonnée) et du Site www.monclub.tempeos.com (couleur de fond et logo qui apparaissent lorsque les Bénéficiaires sont identifiés sur le Site).

4.3 Perso 2 : Personnalisation de la Carte de Membre (logo) attribuée à chaque Bénéficiaire lors de la mise en place de l'Abonnement.

4.4 Perso Premium : Personnalisation de la plateforme www.monclub.tempeos.com aux couleurs de l'abonnée que ce soit en mode logué ou non logué : logo de l'abonnée sur la page d'identification et en mode logué, couleurs de fonds, couleurs des catégories, couleur du texte, URL, Balise title. Les éléments de communication (logo, identité visuelle...) seront confiés à BR SOLUTIONS par l'Abonnée. L'Abonnée concède par les présentes à le droit non-exclusif d'utiliser les droits de propriété intellectuelle qu'elle possède ou qu'elle détient en licence pour permettre à BR SOLUTIONS ou tout sous-traitant de mettre en place l'option « perso1 » et ou « perso2 » et ou « perso Prémium », à l'exclusion de toute autre utilisation ou citation.

Article 5 : Retard de paiement

Toute somme due à BR SOLUTIONS en vertu du Contrat et non payée dans un délai de dix (10) jours à compter de son échéance portera intérêt à un taux égal à trois fois (3) le taux d'intérêt légal, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de tout autre recours au profit de BR SOLUTIONS. En outre, tout retard de paiement donnera immédiatement lieu de plein droit au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. BR SOLUTIONS se réserve en outre la faculté de ne pas prendre en compte les commandes émises par les Bénéficiaires en cas de retard de paiement.

Article 6 : Durée et résiliation

Le Contrat est conclu pour une première période d'une durée ferme choisie par l'Abonnée, sans que cette durée ne puisse être inférieure à deux (2) ans. A l'issue de cette première période, le Contrat est automatiquement renouvelé pour une ou plusieurs nouvelles périodes successives de même durée à défaut de résiliation notifiée par l'une ou l'autre des Parties par LRAR adressée à l'autre Partie trois (3) mois au moins avant la date d'échéance de la période en cours. La résiliation anticipée interviendra en outre en automatiquement dans le cas visé à l'Article 15.

Article 7 : Protection des informations confidentielles

Chaque Partie s'abstiendra de divulguer les informations confidentielles que l'autre Partie pourrait lui communiquer et/ou de les utiliser autrement que pour la bonne exécution du Contrat. Chaque Partie prendra toutes les précautions nécessaires pour prévenir toute divulgation ou toute utilisation desdites informations confidentielles par ses employés, agents ou autres intermédiaires, dont elle pourra exiger un engagement de confidentialité.

De convention expresse, chaque Partie déclare être en conformité avec les dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et en particulier avoir accompli une déclaration auprès de la CNIL) dans sa version modifiée et avec le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère Personnel (RGPD). L'abonnée communiquera à Tempeos les informations et données nécessaires à l'exécution du présent Contrat, et en particulier des données à caractère personnel relatives aux adhérents, et garantit Tempeos de toute réclamation, action ou procédure à cet égard de la part des adhérents ou des autorités. De son côté, Tempeos s'engage à assurer le traitement et la sécurité des données personnelles des adhérents conformément aux engagements et principes établis dans sa Politique en matière de protection des données et que l'abonnée accepte par la signature du présent Contrat Conformément à la loi Informatique et Libertés modifiée et au RGPD, et les adhérents disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de suppression de tout ou partie des données personnelles les concernant, d'un droit d'opposition et d'un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de leurs données, qu'ils peuvent exercer par courrier envoyé à : Société TEMPEOS, 13, rue Sainte Adélaïde - 78000 Versailles, France, ou par e-mail à : rgpd@tempeos.com.

Article 8 : Force Majeure

Chaque Partie sera dégagée de sa responsabilité pour le non-accomplissement de ses obligations en cas d'évènement de force majeure (émeute, causes résultant de l'autorité gouvernementale, incendie, grève nationale ou autre cause ou évènement extérieur, imprévisible et échappant au contrôle de la Partie le souffrant à l'exclusion de toute grève inhérente à ladite Partie uniquement) rendant l'exécution du Contrat impossible, étant entendu que la Partie invoquant la force majeure ne sera dégagée de sa responsabilité que pour la durée de l'évènement et fera tous les efforts raisonnablement nécessaires pour en limiter l'effet. La Partie affectée par la force majeure devra en aviser sans délai l'autre Partie par écrit avec tous détails utiles sur le cas de force majeure en cause. En cas de prolongement de la situation de force majeure au-delà d'une période d'un (1) mois, l'autre Partie sera habilitée à résilier le Contrat par LRAR.

Article 9 : Avenant au contrat

Toute modification du Contrat devra faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties.

Article 10 : Indépendance des clauses

Dans l'hypothèse où une stipulation du Contrat est ou deviendrait illégale, nulle ou inopposable en vertu d'une loi, règlement ou décision judiciaire, elle serait réputée non écrite. En ce cas, les Parties devront négocier de bonne foi une clause de remplacement se rapprochant le plus possible d'un point de vue juridique et économique de la stipulation frappée de nullité. Cette situation ne porterait pas atteinte à la licéité, à la validité ou à l'opposabilité des autres stipulations du Contrat.

Article 11 : Accord complet

Le Contrat et ses Annexes représentent l'accord des Parties et se substituent à toute négociation, déclaration ou accord antérieur échangés entre les Parties, concernant l'objet du Contrat.

Article 12 : Notifications

Toute notification effectuée au titre du Contrat est valablement faite par LRAR envoyée à l'adresse de la Partie qui en est destinataire telle qu'elle est précisée en tête des présentes ou telle qu'elle sera notifiée ultérieurement en cas de changement.

Article 13 : Transmission du Contrat

Dans l'hypothèse où un changement interviendrait dans le contrôle de l'Abonnée par suite à une opération de cession, fusion, scission, apport partiel d'actif ou toute autre opération ayant un tel effet, le Contrat serait automatiquement et de plein droit transféré à l'entité ayant acquis le contrôle de l'Abonnée celle-ci restant solidairement tenue à l'entière exécution des engagements objet du Contrat.

Article 14 : Non renonciation

Aucun manquement de l'une des Parties à faire respecter strictement l'une des obligations de l'autre Partie, ne saurait être considéré comme une renonciation à une quelconque disposition du Contrat ou comme devant entraîner la caducité de cette obligation.

Article 15 : Intervention de TEMPEOS

L'Abonnée reconnait expressément que BR SOLUTIONS agit en son nom et pour son compte exclusif au titre du Contrat et qu'elle n'engage pas TEMPEOS à ce titre. En cas de cessation de l'activité de BR SOLUTIONS , Tempeos s'occupera de la gestion des bénéficiaires de l'abonnée jusqu'à la fin de la période facturée par BR SOLUTIONS et prendra le relais pour la continuité du service.

Article 16 : Loi applicable / Tribunal compétent

Le présent Contrat est soumis dans son intégralité au droit français. Tout différend relatif à la validité, l'interprétation et/ou l'exécution d u Contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce du ressort du lieu de situation du siège social de BR SOLUTION.

Signature de l'Abonné(e) :

Mention « lu et approuvé ».